

1500274-88.2022.8.26.0495

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Raphael Ernane Neves

Comarca: Registro

Foro: Foro de Registro

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 05/10/2022

... e entregar para o gerente do tráfico. Disse que assim agiu porque estava em dificuldades financeiras. Informou que recebia R\$ 300,00 pelo serviço. Informou que as drogas estavam em sua casa, pois no dia não tinha encontrado o gerente do tráfico e por isso guardou o material. Indicou que estava fazendo o "serviço" há catorze dias, sendo que pensara em parar antes de vir a ser ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Registro

Foro de Registro

1ª Vara

Rua Jeronimo Monteiro Lopes, 93, Terreo, Centro - CEP 11900-000, Fone: (13)3821-

1565, Registro-SP - E-mail: registro1@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

AUDIÊNCIA VIRTUAL DE INSTRUÇÃO por Videoconferência

Processo Digital nº:

1500274-88.2022.8.26.0495

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2052578/2022 - DISE-

DEL.SEC.REGISTRO, 23207831 - DISE- DEL.SEC.REGISTRO, 18/22/117 - DISE-

DEL.SEC.REGISTRO, 2052578 - DISE- DEL.SEC.REGISTRO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

ANDERSON DOS SANTOS GOMES (preso) Penit local

Vítima:

SAÚDE PÚBLICA

Artigo da Denúncia:

33, caput, da Lei 11.343/2006

Data da Audiência:

04/10/2022

Aos 04 (quatro) dias do mês de outubro de 2022, às 15h30min, nesta cidade e Comarca de Registro, na sala de audiências da 1ª Vara Judicial, sob a presidência do MM. Juiz de Direito, o Exmo. Sr. Dr. Raphael Ernane Neves, comigo, Escrevente abaixo assinado, foi aberta audiência de instrução por videoconferência nos autos da ação, entre as partes supra. Feito o pregão, compareceram à sala virtual o réu preso ANDERSON DOS SANTOS GOMES, acompanhado de Advogada constituída, na pessoa da Dra. Dreicy Cavalcanti de Moraes. Presentes as testemunhas arroladas em comum, Ivo da Silva e LEPOLDO RAFAEL DUTIL GORERI. Antes do início da audiência pelo MM. Juiz de Direito foi explicado que diante da impossibilidade de acesso ao prédio do Tribunal de Justiça e a suspensão dos trabalhos presenciais, em razão da pandemia do COVID-19, (Provimento CSM 2545/2020), seguindo a recomendação nº 62/2020 do CNJ e a orientação do Comunicado CG 284/2020, bem como do último Comunicado 2587/2021 que prorrogou a suspensão dos

trabalhos presenciais até o dia 28/02/2021, a audiência será realizada por meio de videoconferência, utilizando-se o aplicativo Teams/Microsoft, com o que concordaram as partes. INICIADOS OS TRABALHOS, pela Defensora constituída foi informado que realizou nesta data a juntada de instrumento de procuração. A seguir, pelo MM. Juiz de Direito foi dito: "Anoto-se. Outrossim, pelo MM. Juiz de Direito foi dito: "As testemunhas serão ouvidas separadamente, de modo que não ouçam o depoimento uma das outras, assim conduzo os trabalhos, conforme determina o art. 361 do CPC". Na sequência, após a identificação através de exibição de documento original com foto exibida à câmera, foram ouvidas duas testemunhas arroladas em comum na seguinte ordem, quais sejam: Ivo da Silva e LEPOLDO RAFAEL DUTIL GORERI, bem como colhido interrogatório do acusado. Fica consignado que os depoimentos e interrogatório foram gravados por sistema audiovisual por videoconferência, sem oposição das partes. A seguir, pelo MM. Juiz de Direito foi dito que declarava encerrada a instrução. Logo após, pelas partes não foi requerida nenhuma diligência. A seguir, foi passada a palavra ao Dr. Promotor de Justiça, o qual se manifestou oralmente em alegações finais, mediante gravação por videoconferência que fica fazendo parte integrante desta audiência. A seguir, foi passada a palavra à Dra. Dreicy Cavalcanti de Moraes, a qual, também se manifestou oralmente em alegações finais, mediante gravação por videoconferência, cuja gravação fica fazendo parte integrante desta audiência. Logo após, pelo MM. Juiz de Direito foi proferida a seguinte sentença: "VISTOS. Vistos. RELATÓRIO: O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO ofereceu denuncia (fls. 83/84) em face de ANDERSON DOS SANTOS GOMES, qualificado à fl. 04, porque, consta do inquérito policial que, no dia 23 de fevereiro de 2022, por volta das 10 horas, na residência localizada na Rua Pedro Lopes Dias, nº 27, Vila Nova, nesta Cidade e Comarca de Registro/SP, o denunciado, tinha em depósito e guardava, para fins de traficância, 03 porções de maconha, com peso de 17,72 gramas, 01 porção de maconha, pesando 9,14 gramas, 260 porções de crack, com peso de 149,51 gramas, 01 porção de cocaína, pesando 16,82 gramas, mais 35 porções de cocaína, pesando 43,56 gramas e outras 06 porções de cocaína, com peso de 6,83 gramas, todas embaladas individualmente e prontas para a comercialização, substâncias estas entorpecentes e que determinam dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme o auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, fotografias de fls. 41/50 e o auto de constatação preliminar de fls. 13/14. Por tais razões, pleiteou o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO a condenação do acusado ANDERSON DOS SANTOS GOMES como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. O acusado foi notificado, apresentou resposta à acusação às fls. 109/115. A denúncia foi recebida no dia 25/03/2022 (fl. 181). O réu foi citado à fl. 229. Durante a instrução, as testemunhas foram ouvidas e o denunciado interrogado pelo sistema audiovisual. As alegações finais foram apresentadas, sendo que o Ministério Público pugnou pela condenação nos termos da inicial, sem aplicação da causa de diminuição de pena do artigo 33, da referida Lei. A Defesa do acusado postulou absolvição dada à fragilidade das provas. Subsidiariamente, requereu a menor das penas, com regime diferente do fechado. É o RELATÓRIO. DECIDO. II. FUNDAMENTAÇÃO: Inexistindo preliminares a serem analisadas, passo ao julgamento de mérito. Dos fatos: Extraí-se da denúncia que: "(...) Segundo investigações da DISE, o denunciado vinha promovendo a venda de entorpecentes no local - conhecido pela prática do tráfico -, utilizando-se de sua residência para armazenar a droga. Na data dos fatos, os policiais civis, em cumprimento de mandado de busca e apreensão, localizaram na moradia do imputado, sobre a mesa da sala e embaixo do fogão, as drogas apreendidas nos autos. Além disso, foram encontrados objetos comumente utilizados na preparação e separação da droga e R\$ 318,00, em dinheiro, proveniente de vendas anteriores. (...)". A conduta imputada ao acusado é a de no contexto fático acima indicado, ter em depósito e guardar, para fins de traficância, 03 porções de maconha, com peso de 17,72 gramas, 01 porção de maconha, pesando 9,14 gramas, 260 porções de crack, com peso de 149,51 gramas, 01 porção de cocaína, pesando 16,82 gramas, mais 35 porções de cocaína, pesando 43,56 gramas e outras 06 porções de cocaína, com peso de 6,83 gramas. A pretensão punitiva estatal merece acolhida. Senão vejamos. Da Materialidade: No que respeita à materialidade do tráfico de drogas é certa e vem

demonstrada pelo auto de prisão em flagrante de fl. 01, pelo Boletim de Ocorrência de fls. 08/10, pelo auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, pelo auto de constatação preliminar de fls. 13/14, pelas fotografias de fls. 41/50, pelo laudo toxicológico definitivo de fls. 166/170, bem como pela prova oral colhida. Da autoria: Igualmente certa é a autoria que recai na pessoa do acusado ANDERSON DOS SANTOS GOMES. Senão, vejamos. Durante seu interrogatório, colhido pelo sistema audiovisual, confessou os fatos. O acusado ANDERSON DOS SANTOS GOMES declarou que estava traficando drogas, sendo que tinha como função retirar os entorpecentes na rodoviária e entregar para o gerente do tráfico. Disse que assim agiu porque estava em dificuldades financeiras. Informou que recebia R\$ 300,00 pelo serviço. Informou que as drogas estavam em sua casa, pois no dia não tinha encontrado o gerente do tráfico e por isso guardou o material. Indicou que estava fazendo o "serviço" há catorze dias, sendo que pensara em parar antes de vir a ser preso. Somente assumiu ser responsável pela droga que estava embaixo do fogão, sendo que não tinha nenhuma droga na sala da casa. Insistiu q não vendia drogas diretamente aos usuários. A confissão do acusado foi corroborada por todas as outras provas produzidas sob o crivo do contraditório. O valor da confissão como prova, desde que corroborada por outros elementos, já foi reconhecido pela jurisprudência. Transcrevo: PENAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/06. AUTORIA. MATERIALIDADE. DOLO. COMPROVADOS. CONFISSÃO JUDICIAL. TESTEMUNHO DE POLICIAL. VALOR PROBANTE. PENA. REDUÇÃO. 1. Incorre nas penas do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 o agente que transporta substância entorpecente de uso proscrito no País. A mera alegação do réu, preso em flagrante, de que não estava envolvido com o tóxico apreendido, sem arrimo no quadro probatório, não é suficiente para rechaçar a tese acusatória. 2. A confissão judicial, quando em sintonia com os demais elementos de convicção trazidos ao processo, é válida e deve ser levada em conta pelo julgador tanto como fundamento para uma decisão condenatória como para fins de aplicação da atenuante do art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. 3. O depoimento do agente policial pode ser admitido como elemento de persuasão do juiz, pois o exercício da função, por si só, não desqualifica, nem torna suspeito seu titular. 4. A dissimulação, mormente no tráfico de drogas, é elemento essencial para a obtenção do resultado criminoso pretendido, não sendo correto o agravamento da pena por ter o agente procurado evitar ao máximo a ação das autoridades responsáveis por coibir a referida conduta. (TRF 04ª R.; ACr 2007.72.03.001599-7; SC; Oitava Turma; Rel. Des. Fed. Paulo Afonso Brum Vaz; Julg. 14/05/2008; DEJF 28/05/2008; Pág. 875) LEI 11343, art. 33 CP, art. 65. Da prova oral colho: A testemunha Ivo da Silva, policial civil, declarou que cumpriu de mandado de busca e apreensão expedido pelo juízo da 1ª Vara de Registro/SP, abordando o acusado que já era investigado pela prática de tráfico de drogas, bem como que já contava com inúmeras informações de comércio espúrio na Rua Pedro Lopes Dias, nesta comarca. Indicou que no cumprimento o Policial Leopoldo terminou por encontrar os entorpecentes citados na peça de ingresso, além de petrechos e dinheiro. Disse que o réu confessou os fatos informalmente e assumiu a propriedade do material. Explicou que o acusado traficava da casa dele, recebendo usuários e entregando o material entorpecente. No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Leopoldo Goreri. Saliente-se que os depoimentos dos policiais são válidos e de suma importância, como já consignou a jurisprudência: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. VALIDADE. ALEGAÇÃO DE SER USUÁRIO. IMPROCEDÊNCIA. 1. Se todas as provas são irrefutáveis, dando como certo e inquestionável o tráfico de entorpecentes, nada há para se alterar na sentença, hipótese que torna o pleito de absolvição impossível de acolhimento,

mormente se levarmos em conta sua confissão extrajudicial, amparada por depoimentos e outros indícios. 2. O depoimento de policiais tem a mesma presunção de credibilidade de qualquer outro testemunho e, para destituir o seu valor probante, e necessário demonstrar que o mesmo tem algum interesse na causa, ou outro motivo sério e concreto que o torne suspeito. 3 - inadmissível o pedido de desclassificação para o delito previsto no art. 16, da Lei nº 6.368/76 quando ausente à prova da exclusividade de uso próprio, sendo da defesa o ônus da prova

cabal e irrefutável da alegação de ser o réu usuário e dependente da droga. Decisão improvida. (TJ-GO; ACr 30909-2/213; Proc. 200700706288; Goiânia; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Elcy Santos de Melo; Julg. 05/06/2007; DJGO 20/06/2007) LEI 6368-1976, art. 16. Analisando detidamente o depoimento dos Policiais Cíveis, percebo que a confissão parcial do acusado foi amparada pela prova testemunhal, restando apenas acertado que o acusado para além de guardar entorpecentes também se propunha a vender o material, como ficou demonstrado nos autos. A conduta do denunciado ANDERSON DOS SANTOS GOMES, decerto, é típica e se subsume com perfeição ao tipo legal do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Por fim, cabe ressaltar que não se deve aplicar o art. 33, §4º da lei 11.343/2006, vez que não preenchidos os pressupostos objetivos para tanto, respeitado o entendimento da Douta Defensora. É de se observar que reincidente o requerido (fls. 60 e seguintes), ainda que a reincidência não seja específica, conjuntura que não se exige em lei para afastamento da benesse, destinada aos requeridos sem histórico criminal.

III. DISPOSITIVO: Diante de todo o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para condenar o réu ANDERSON DOS SANTOS GOMES como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06. Posto isso, passo à dosimetria da pena. IV. DA FIXAÇÃO DA PENA: Atento às diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, que elegeram o sistema trifásico para a dosimetria das penas, passo à análise das circunstâncias judiciais. Circunstâncias Judiciais: Culpabilidade: o grau de reprovabilidade da conduta levada a efeito pelo acusado é superior ao desvalor da ação e do resultado já avaliado pelo legislador. Anoto que com o réu foi encontrada significativa quantidade de entorpecente, situação que agrava sua condição, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/2006. É certo que possuía plena consciência de sua ilicitude e, podendo se determinar de modo diverso, não o fez. Antecedentes: o réu possui anotações em sua folha penal, demonstrando personalidade voltada à prática delitiva (fls. 65/73). Conduta social e personalidade: restaram maculadas nos autos. Motivos do Crime: não apurados. Circunstâncias do Crime: não influenciaram no cometimento do crime. Consequências da conduta ilícita: não foram além das próprias do crime. Comportamento da vítima: não avaliado. Preponderando circunstâncias subjetivas desfavoráveis ao acusado, mormente pela quantidade de droga apreendida, aplico-lhe a pena-base em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa no mínimo legal, haja vista sua presumidamente precária condição socioeconômica. Atenuantes e Agravantes: Presente a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, compenso as modificadoras. Das causas de Diminuição e de Aumento de Pena: Não existem circunstâncias modificadoras. Pena Definitiva: Destarte, fixo a pena definitiva em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado (art. 33, §2º e "b" e 3º do CP), tendo em vista a má avaliação das circunstâncias judiciais e 666 (seiscentos e sessenta e seis) dias-multa no mínimo legal, haja vista sua presumidamente precária condição socioeconômica. Substituição: Incabível pelo não preenchimento dos pressupostos legais (pena superior a 4 (quatro) anos (art. 33, §4º da lei 11.343/06). Sursis: Incabível pela quantidade de pena (art. 77 e seguintes do CP). V - DISPOSIÇÕES FINAIS: (a) Deixo de conceder ao sentenciado o direito de apelar em liberdade, posto que respondeu ao processo preso. Ademais, a quantidade de drogas apreendidas com o sentenciado, assim como a condenação anterior (fls. 65/73) (mesmo não se tratando de reincidência específica), autoriza-me concluir que solto poderá voltar ao tráfico, porque criminoso contumaz. Dessarte, se faz mister preservar a ordem pública. Assim, presentes os pressupostos e fundamentos para a decretação da prisão preventiva, a teor do art. 312 e seguintes do CPP, mantenho a prisão do réu (CPP, art. 387, parágrafo único) recomendando-o à prisão em que se encontra. b) Nos termos do art. 804 do CPP, condeno os acusados ao pagamento das custas processuais, calculadas ex lege, deferindo-lhes a gratuidade, porque defendidos pela Defensoria Pública. (c) Deixo de fixar o valor mínimo de indenização, por ser inaplicável a hipótese ao caso em tela (CPP, art. 387, inciso IV). (d) Nos termos do art. 63 da lei 11.343/2006, determino o perdimento em favor da União dos bens apreendidos com o sentenciado, posto que provenientes e utilizados para o tráfico. (e) Em atenção ao art. 15, inciso III, da Constituição da República, declaro a suspensão dos

direitos políticos do sentenciado. (f.) Expeça-se a guia de recolhimento provisório para os sentenciados. (g) Comunique-se o desfecho da ação penal ao serviço distribuidor e ao Instituto de Identificação Ricardo Gumbleton Daunt (IIRGD). (h) Após o trânsito em julgado: (h.1) lance-se o nome dos condenados no rol dos culpados (CPP, art. 393, inciso II); (h.2) oficie-se ao juízo eleitoral do local do domicílio dos sentenciados comunicando a suspensão dos direitos políticos; (h.3) remetam-se os autos ao ofício contador para o cálculo das custas processuais; e (h.4) expeça-se a definitiva guia de recolhimento para execução da pena. (h.5) oficie-se na forma do art. 63, §4º da lei 11.343/2006. Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. A seguir, pelo acusado foi dito que deseja recorrer da sentença. Em seguida, pelo MM. Juiz de Direito foi dito: "Recebo o recurso interposto pelo acusado. Abra-se vista à Defesa para ofertar razões do recurso. Após, vista ao MP, para contrarrazões. Em seguida, tornem os autos conclusos". NADA MAIS. Lido e achado conforme, vai por mim assinado. Eu, _____ (Daniel Antunes de Pontes), Escrevente Técnico Judiciário, matrícula 311.886, digitei e certifico que as pessoas acima estavam presentes e participaram do ato por videoconferência.